

1500344-49.2020.8.26.0601

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... por dias. Já fui processado antes por tráfico de drogas. Já conhecia as testemunhas arroladas na inicial, mas nunca tive problemas com elas. Eu fiz os furtos, mas apenas em um escalei. No outro furto, tinha trava na porta e era de janela, abre e fecha. Não quebrei alambrado. Eu fui na Delegacia. Foi um negócio de som que estava em cima do negócio do tanque e outra coisa, que quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500344-49.2020.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500344-49.2020.8.26.0601

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NADAIS RODRIGUES

Prioridade Idoso

Denúncia a fls. 135/138

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

LUCAS NADAIS RODRIGUES, já qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública pela suposta prática de fato previsto no art. 155, §4º, inc. II (escalada) e IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal (em relação à vítima Márcio Tadeu Ayres) e do art. 155, §4º, inc. I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, por duas vezes (em relação às vítimas Antonio Vicente Ferreira e Pedro Geraldo Garcia), todos em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.

Dados dos fatos: Denúncia a fls. 135/138. Data dos fatos: 13.02.2020. Recebimento da denúncia a fls. 139 (21.03.2022). Citação a fls. 152. Procuração a fls. 148. Resposta à acusação a fls. 145/147. Audiência: 20.09.2022 - 13h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.
O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo registro do boletim de ocorrência (fls. 03/05, 15/19 e 28/29), auto de reconhecimento de objeto realizado pela vítima Pedro: botijão, escada de alumínio, grelha, aparelho de som, máquina black e decker, serra elétricas, pirógrafo, rolo para fazer macarrão (fls. 07/09), auto de entrega a fls. 10/12, auto de reconhecimento de objeto realizado por Antonio: escada, carrinho de mão e botijão (fls. 20/22 e foto a fls. 23), auto de

reconhecimento de pessoa realizado por Antonio do réu Lucas como sendo a pessoa que lhe entregou os objetos furtados (fls. 52), autos de avaliação dos bens no valor de R\$ 1440,00, R\$ 7845,00, R\$ 930,00 (fls. 105/107), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência. No mesmo sentido, a autoria é indubitosa.

O ofendido Pedro Geraldo Garcia informou que: eu estava viajando no dia. No outro dia que ele roubou a casa da vizinha e a moça percebeu e avisou o meu filho e o meu filho tomou providências. Eles entraram pelo muro da vizinha, pularam no meu quintal e estouraram a porta do quarto em que eu guardava ferramentas e no local em que guardo coisas de cozinha. Levaram ferramentas e parte recuperei e parte não recuperei. Reconheci os objetos como sendo meus. Tinha coisa com nota. Eu perdi bastante coisa. Conheço o réu por nome por causa da Delegacia. Conheço o pai dele. Pelo que consta no B0, eram duas pessoas, dois rapazes. Provavelmente tinha mais, pois levaram objetos que precisavam de caminhonete e eles não tinham. Eles tinham que ter uma Saveiro, pois na mão, não conseguiriam. Foi a noite e como eu não estava, no outro dia a moça que limpa a casa da cozinha que percebeu, mas não sabemos o horário ao certo.

A vítima Márcio Tadeu Ayres relatou que: a chácara é do meu filho e eu moro aqui e ele fica em SP. Ele me ligou e falou que tinham roubado, pois ele tinha visto pela câmera. Já tinham levado tapete, aparelho de som e coisas que tinham por fora. Ele pegou a câmera de frente e arrancou a câmera. Tinha a foto e fez o B0. Eu conheço o pai dele, mas não o conheço. Pegaram ele no outro dia. Chamaram-me na Delegacia e tinham pego ele. Eu conversei com ele e falei que estudei com o pai dele. Nada foi recuperado. Conseguiram entrar pelo fundo. Por frente é cercado e tem muro no fundo e é loteamento com terra vazia. Acho que alguém ficou do outro lado e ele pulou e jogou do outro lado do muro. Deu para ver apenas ele na chácara. Só aparece ele, pois foi na hora que ele arrancou a câmera a e câmera registrou ele. O pai dele é o Miguel. Estudei com o pai dele. O horário foi durante o dia, acho que depois do almoço. Eu não vi outra pessoa. Só ele entrou na chácara. Não tinha como levar tudo a pé. Salvo engano, o que foi falado, parece que ele falou que o cara era de Campinas e que ele estava devendo droga e precisava pagar. Não sei se trabalhavam lá perto. Eu nem o conhecia. Miguel é tão gente boa.

A testemunha Jefferson Correa de Moraes afirmou que: houve a denuncia do genitor dele, falando que tinham coisas na casa que ele não conhecia e que o Lucas tinha trazido no dia anterior. Passamos lá e pegamos as coisas. Aí encontramos com o Lucas e ele falou que tinha pegado em dívida de Luquinha e que foi em uma chácara buscar. Não conhecia o réu antes. Não me recordo do horário. Foi no dia posterior, o pai fez a denúncia.

Ednilson Aparecido Trainotti testemunhou que: recebi informação de que na casa do pai dele tinham objetos que eram frutos de furto. O pai do réu é meu vizinho e ele confessou que objetos estavam no quartinho. Ele separou as coisas. Eu recolhi e levei para a Delegacia e passamos pelo Lucas. Ele confessou os crimes. Já o conhecia anteriormente dos meios policiais.

O réu LUCAS NADAIS RODRIGUES, em juízo, confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 27 anos. Sou casado. Tenho 1 filha (4 anos). Estudei até a 8ª série. Trabalho com pintura e obras. Ganho R\$ 80,00 por dias. Já fui processado antes por tráfico de drogas. Já conhecia as testemunhas arroladas na inicial, mas nunca tive problemas com elas. Eu fiz os furtos, mas apenas em um escalei. No outro furto, tinha trava na porta e era de janela, abre e fecha. Não quebrei alambrado. Eu fui na Delegacia. Foi um negócio de som que estava em cima do negócio do tanque e outra coisa, que quando fui liberado, entreguei na mão do escrivão.

Certo é que o acusado foi até a casa da vítima Márcio, escalou o muro (fls. 128) e subtraiu um aparelho de som e duas câmeras de vídeo, conforme informado pela vítima

e pelo acusado.

Além disto, em data próxima, o acusado por meio de um buraco no alambrado, conseguiu acesso à chácara de Antonio Vicente, e conseguiu subtrair: 1 (um) sino de decoração, 1 (uma) esmeril, 1 (um) alicate de pôr brinco em animais, 1 (um) carrinho de mão tipo carrinhola, 1 (um) vibrador de solo, 1 (uma) escada e 1 (um) botijão de gás de 10 kg. No mesmo dia do furto de Antonio, o acusado foi até a edícula de Pedro Geraldo e subtraiu para si os objetos listados a fls. 15/17.

As vítimas Pedro e Antonio reconheceram os objetos como sendo seus. Anoto ainda que houve recuperação parcial dos objetos, de forma que as vítimas ainda tiveram que sofrer a perda dos bens.

Assim, confirmada a autoria e a materialidade dos delitos, é o caso de condenar o acusado pelos 3 furtos qualificados, crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Passo à aplicação da pena.

Art. 155, §4º, II (escalada), Código Penal (em relação à vítima Márcio Tadeu Ayres)

Primeira fase: o réu possui maus antecedentes (fls. 87 - 0001422-

89.2019.8.26.0601 /1500316-18.2019.8.26.0601) e também considero as consequências do crime (perda de parte dos objetos subtraídos). Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase: considero que o réu confessou parcialmente o delito e que o réu é reincidente (fls. 87 - 0000393-28.2015.8.26.0509/0001602-81.2014.8.26.0601), de forma que fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Terceira fase: não há causas de diminuição ou de aumento. Assim, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Concurso de crimes: considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação mais de uma ação, praticando crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplico o art. 71 do CP, e aumento a pena de 1/5 diante dos dois crimes cometidos contra Antonio e Pedro, obtendo o resultado de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal.

Regime inicial de cumprimento de pena: Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena diante das condenações anteriores.

Substituição: deixo de determinar a substituição diante das condenações anteriores.

Prisão cautelar do réu: o réu poderá aguardar em liberdade, devendo manter o seu endereço atualizado nos autos.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a demanda com o fim de condenar LUCAS NADAIS RODRIGUES à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao art. 155, §4º, II (escalada) - em relação à vítima Márcio Tadeu Ayres - e do art. 155, §4º, I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, por duas vezes (em relação às vítimas Antonio Vicente Ferreira e Pedro Geraldo Garcia), todos em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal.

Fixo como indenização mínima devida pelo réu aos ofendidos os valores mencionados na inicial e avaliados nos autos: R\$ 1.440,00 (Antonio) e R\$ 7.845,00 (Pedro).

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 20 de setembro de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Juíza de Direito
(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.